

AGB

§1 ALLGEMEINES

Mit diesem Vertrag wird eine durchgängige und durch ein Stundenkontingent begrenzte und auf maximal ein Jahr befristete Vereinbarung über Dienstleistungen abgeschlossen, welche sich aus einer Auswahl aus der Leistungsübersicht ergeben. Es handelt sich um Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 ff. BGB. Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen/„AGB“) regeln alle Vertragsbeziehungen zwischen CALLIDUS Privatinstitut für Lernförderung e.K. (nachfolgend „CALLIDUS“ genannt) und dem Kursteilnehmer* (auch Kunde* genannt), der Angebote von CALLIDUS in Anspruch nimmt.

§2 ANMELDUNG

1. Die Angebote von CALLIDUS im Internet sowie die aktuellen Prospekte stellen ein verbindliches Angebot an Sie dar. Die Anmeldung (Buchung) erfolgt persönlich oder schriftlich per Post oder E-Mail oder über die CALLIDUS-Website www.callidus-sprachkurse.de und wird für Sie mit Ihrer Anmeldung verbindlich. Der Vertrag wird erst mit der Anmelde- oder Buchungsbestätigung von CALLIDUS gültig. Für alle Anmeldeformen gelten diese AGB.
2. Sie stimmen hiermit ausdrücklich zu, dass CALLIDUS mit der Dienstleistung bereits bei Vertragsabschluss und vor Ablauf einer eventuellen Widerrufsfrist beginnt.

§3 ANMELDEBESTÄTIGUNG UND ZAHLUNG

1. Es gelten die jeweils in der Leistungsübersicht angegebenen Preise zum Zeitpunkt der Buchung (Preislisten/ Kursübersicht).
2. Nach Erhalt Ihrer Anmeldung überprüft CALLIDUS die Verfügbarkeit und schickt Ihnen eine Anmelde- und Buchungsbestätigung mit Informationen über Zahlungsbedingungen.
3. Der Gesamtbetrag für die vereinbarten Leistungen ist im Voraus durch Zahlung per Einzelüberweisung auf das von CALLIDUS angegebene Konto zum in der Anmelde- und Buchungsbestätigung genannten Zahlungsziel und unter Angabe des ebenda genannten Verwendungszweckes fällig. Eine Vereinbarung über eine Ratenzahlung ist unzulässig.

4. Zahlen Sie Ihren Kursbeitrag nicht oder nicht in voller Höhe innerhalb des Zahlungsziels, hat CALLIDUS das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und den Kursplatz anderweitig zu vergeben.
5. Ihre Anmeldung verpflichtet Sie zur Zahlung der Kursgebühren vor Beginn der ersten Kursveranstaltung und innerhalb des in 3. genannten Zahlungszieles.

§4 ORT DER LEISTUNGSERBRINGUNG

1. Alle Sprach- und Kulturkurse (ausgenommen Online-Kurse) finden in Präsenz statt. Ort der Leistungserbringung für diese Kurse sind die Räumlichkeiten des Italienischen Kulturinstituts Hamburg (IIC) (Hansastraße 6, 20149 Hamburg).
2. Kulturkurse, die es erfordern, dass die Leistungserbringung außerhalb der Räumlichkeiten des IIC Hamburg erfolgt, mindern nicht die Kurskosten und gelten nach Ablauf der vereinbarten Kurszeit ebenfalls als erbracht.
3. Online-Kurse finden in auf dafür vorgesehenen Online-Plattformen statt, sie werden von CALLIDUS vorgegeben. Die Leistungserbringung bei Online-Kurse ist örtlich unabhängig. Nicht ausreichende Internetverbindungen berechtigen nicht zur Beitragsminderung. Wenn der Online-Kurs während der Sitzung aufgrund von Schwankungen in der Internetverbindung unterbrochen wird und nicht wieder hergestellt werden kann, gilt die Leistung dennoch als erbracht. Sofern anderes zwischen Kursleiter und Kursteilnehmer vereinbart wird, gilt dies als einmalige Kulanzregelung und es entsteht ausdrücklich kein Anspruch auf zukünftige Kulanzregelungen.

§5 LEISTUNGSUMFANG

Der jeweilige Leistungsumfang entspricht dem in der Leistungsübersicht/Kursliste ausgewiesenen Stundenkontingent. Die Unterrichtsstunden des Stundenkontingentes für den gebuchten Kurs sind innerhalb eines Jahres ab Kursbeginn abzunehmen.

§5 STUNDENDAUER

Eine Unterrichtsstunde / Unterrichtseinheit für einen Sprachkurs - online oder in Präsenz - sowie für einen Kulturkurs dauert 60 Minuten. Findet an einem Tag ein Termin beispielsweise über 120 Minuten statt, so sind zwei Unterrichtsstunden/ Unterrichtseinheiten abgegolten. Eine Einzelunterrichtseinheit umfasst ebenfalls 60 Minuten.

§6 STUNDENAUSFALL

Für ausgefallene Unterrichtsstunden oder Programme bietet CALLIDUS Ersatzunterrichtseinheiten bzw. Ersatzprogramme an, die nach Absprache erfolgen. Ist dies im Einzelfall nicht

möglich, kann eine anteilige Rückvergütung ggf. gezahlter und nicht durchgeführter Unterrichtsstunden nach jeweiligem Kursabschluss erfolgen. Ein Anspruch auf anteilige oder vollständige Rückvergütung besteht nicht.

Ersatzstunden für entschuldigtes Fehlen eines Kursteilnehmers können nach dem Versäumnis bis zum Programmende erteilt werden, sofern der allgemeine Dienstbetrieb dies zulässt und diese bis zum Ablauf des Programmes tatsächlich durchgeführt werden können. Ein konkreter Anspruch auf die Durchführung von Ersatzstunden gegenüber dem Dienstleister besteht nicht. Eine Fehlstunde gilt als entschuldigt, wenn sie mindestens 24 Stunden vor Stundenbeginn abgesagt wurde. Ist die Erbringung von Ersatzstunden im Einzelfall nicht möglich, kann eine anteilige Rückvergütung ggf. gezahlter und nicht durchgeführter Unterrichtsstunden nach jeweiligem Kursabschluss erfolgen. Ein Anspruch auf anteilige oder vollständige Rückvergütung besteht nicht.

§7 TEILNEHMERZAHL

1. Mindestteilnehmerzahl: Liegen für einen Kurs nicht genügend Anmeldungen vor, so ist CALLIDUS nicht zur Durchführung verpflichtet. Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, Kurse bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl aufzulösen bzw. zusammenzulegen oder Teilnehmer aus einem Kurs in einen anderen zu überweisen.
2. Maximalteilnehmerzahl: Die maximale Anzahl der Kursteilnehmer wird von CALLIDUS unter Berücksichtigung der gegebenen Qualitätsstandards und nach eigenem Ermessen bestimmt. Eine höhere Teilnehmerzahl berechtigt nicht zur Minderung des gemäß Leistungsübersicht ausgewiesenen Kursbeitrages.
3. Im Einzelunterricht gibt es einen Kursteilnehmer.

§8 KURSORGANISATION

1. Organisatorische Angelegenheiten können nur mit der Kundenbetreuung im Sekretariat oder mit der Geschäftsleitung vereinbart werden, nicht mit der Lehrkraft.
2. Ein Anspruch auf die Unterrichtung durch eine bestimmte Lehrkraft besteht nicht. Ein Wechsel der Lehrkraft kann Bestandteil der CALLIDUS-Methode sein und berechtigt den Kunden/Kursteilnehmer weder zur Kündigung noch zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Beitragsminderung.
3. Jeder Wohnungswechsel ist der Kundenbetreuung im Sekretariat unverzüglich und schriftlich mitzuteilen.
4. Lehrmaterial ist generell nicht im Preis inbegriffen. Sollte CALLIDUS einmalig Lehr- und oder Verbrauchsmaterialien zur Verfügung stellen, ergibt sich für den Kursteilnehmer hieraus kein fortdauernder Anspruch darauf.
5. CALLIDUS haftet nicht für das Nichterreichen eines bestimmten Lern- und Unterrichtserfolges. Die von CALLIDUS gemachten Vorgaben bezüglich benötigter

Unterrichtsstunden zum Erreichen eines Sprachniveaus beruhen auf langjähriger Erfahrung und können im Einzelfall von tatsächlichen Erfordernissen abweichen.

6. An gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen dem 23. Dezember und 05. Januar eines Jahres findet keine Sprach- und Kulturkurse statt. Darüber hinaus gelten die Betriebszeiten, welche durch das Italienische Kulturinstitut Hamburg vorgegeben werden.

§9 DATENSCHUTZ

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten zu internen (kurs-)organisatorischen und verwaltungstechnischen Zwecken von CALLIDUS gespeichert werden. Darüber hinaus erklärt er sich mit der im Anhang befindlichen Datenschutzerklärung von CALLIDUS einverstanden.

§10 HAUSORDNUNG UND NETIQUETTE

1. Es gilt die Hausordnung sowie die Brandschutzordnung des Italienischen Kulturinstitutes Hamburg.
2. Wir bitten Sie, auf Ihre Garderobe und Wertgegenstände selbst zu achten, da weder CALLIDUS noch das Italienische Kulturinstitut Hamburg die Haftung dafür übernimmt.
3. Fotos, Screenshots, Audio- und Videoaufnahmen während der Sprach- und Kulturkurse sind ohne ausdrückliche Erlaubnis von CALLIDUS nicht gestattet. Im Falle einer Ausnahmsweisen Erlaubnis sind die Persönlichkeitsrechte der aufgezeichneten zu jeder Zeit zu wahren. Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden.
4. Bei Symptomen von Infektionskrankheiten sind Sie verpflichtet, den Sprach- und Kulturkursen, sowie dem Einzelunterricht fern zu bleiben.
5. Sie sind verpflichtet, die von Ihnen benutzten Geräte, Einrichtungen und Veranstaltungsräume sorgsam zu behandeln sowie die Hausordnung und die Brandschutzordnung der Einrichtung und anderer Gastgeber zu beachten - ebenso die Rauchverbote.
6. Ein Verstoß gegen die Haus- und/oder Brandschutzordnung berechtigt CALLIDUS zu einem sofortigen Kursausschluss. In diesem Fall werden keine Gebühren erstattet.
7. CALLIDUS duldet keine Beleidigungen oder diskriminierenden Äußerungen gegenüber Lehrkräften, Mitarbeitern oder anderen Teilnehmern oder Besuchern in den vom Italienischen Kulturinstitut Hamburg zur Verfügung gestellten Räumen. Verstöße berechtigen CALLIDUS ebenso zu einem sofortigen Kursausschluss und in Absprache mit der Institutsleitung des IIC Hamburg ggf. zu einem Hausverbot.

§11 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Für Krankheit, Unfälle und sonstige Schäden, z.B. Diebstähle oder Beschädigung Ihrer Sachen während der Veranstaltungen, haftet CALLIDUS nur bei klar zuzurechnendem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

2. Für Unfälle und sonstige Schädigungen während des Hin- bzw. Rückweges zu bzw. von den Veranstaltungen übernimmt CALLIDUS keine Haftung.
3. Teilnehmer unter 18 Jahren stehen während des Unterrichtes bei CALLIDUS unter Aufsicht der Lehrkräfte. Minderjährige Teilnehmer können jedoch auch für begrenzte Zeiträume unbeaufsichtigt sein, zum Beispiel in den Pausen oder nach dem Unterricht. In Deutschland gilt für Jugendliche unter 18 Jahren das Jugendschutzgesetz.
4. Bei Verstößen durch minderjährige Kursteilnehmer gegen das Jugendschutzgesetz oder die Hausordnungen behält sich CALLIDUS das Recht vor, diese unverzüglich vom Kurs auszuschließen. In diesem Fall erfolgt keinerlei Rückerstattung für den versäumten Unterricht.
5. Weder CALLIDUS noch das Italienische Kulturinstitut Hamburg übernehmen für Minderjährige eine Aufsichts- oder Sorgfaltspflicht. Eltern, die Kursteilnehmer unter 18 Jahren anmelden, erklären sich damit ausdrücklich einverstanden.

§12 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Alternativunterricht zum Präsenzunterricht findet online statt. Sofern - bedingt durch besondere Umstände wie z.B. Pandemien - ein geregelter Kursbetrieb nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, bietet CALLIDUS Online-Unterricht auf Basis von Videokonferenzen zwischen Lehrkraft und Kursteilnehmern an. Für die Nutzung dieser Plattform im Regelbetrieb beruft sich CALLIDUS auf die DSGVO Artikel 6.1. Lit A durch die Einwilligung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages.
2. Im Falle von Streitigkeiten über die Bedeutung oder Auslegung einer Bestimmung einer übersetzten Version dieser AGB ist im Zweifel die deutsche Version maßgeblich.
3. Erfüllungsort ist Hamburg.
4. Gerichtsstand ist Magdeburg.

§13 SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder infolge einer Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte.

Stand 01.01.2026

CALLIDUS Privatinstitut für Lernförderung e.K.

als
Konzessionär und Vertragspartner
für Sprach- und Kulturkurse
am
Italienischen Kulturinstitut Hamburg.



Vertragsnummer: xxxxxxxxxxxxxx